

اقسام واضح الدلالة :- (1) الظاهر (2) النص (3) المفسر (4) المحكم

(1) الظاهر

الظاهر لغة :- من الوضوح والظهور والكشف لقوله تعالى (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) لقوله تعالى (هو الأول والآخر والظاهر والباطن)

اصطلاحاً :- هو اللفظ الذي يدل علي معني واضح ولكن الكلام لم يسبق له اصلا مع احتماله التأويل والتخصيص وقبوله النسخ في عهد الرسالة

مثال :- (وأحل الله البيع وحرم الربا)

حكم الظاهر :- يجب العمل بالظاهر وبما دل عليه من أحكام فان كان عاما بقي علي عمومته حتي يخصص وان كان مطلقا ظل مطلقا حتي يقيد

الفرق بين الظاهر والعام :- العام يتناول الجميع تناول واحد ولا يوحد لفظ أظهر من لفظ أما الظاهر يحتمل معنيين احدهما اظهر من اللفظ الاخر .

(2) النص

النص لغة :- مشتق من الظهور والارتفاع ولذلك سمي مجلس العروسة منصة لارتفاعه

اصطلاحاً :- ما دل بنفس صيغته علي المعني المقصود اصالة من السياق مع احتماله التأويل والتخصيص والنسخ في عهد الرسالة .

مثال :- (والسارق والسارقة) (والزانية والزاني)

حكم النص :- يجب العمل بالنص وبما دل عليه من احكام حتي يقوم الدليل علي تاويله او تخصيصه او نسخه في عهد الرسالة فان كان عاما ظل علي عمومته حتي يخصص وان كان مطلقا ظل مطلقا حتي يقيد .

الفرق بين الظاهر والنص :- يتفقان ان كلا منهما يقبل التأويل والتخصيص والنسخ

ويختلفان أن النص يكون اكثر وضوحا وظهورا من الظاهر وكذلك اللفظ في الظاهر يدل علي معني لم يكن مقصودا من السياق أما اللفظ في النص يكون مقصودا من السياق

تعارض الظاهر والنص :- النص يرجح بشرط التساوي في الرتبة فان لم يتساويا فلا يرجح احدهما علي الاخر

تعارض الظاهر مع النص :- يرجح النص بشرط التساوي في الرتبة بأن يكونا حديثين متواترين فإن لم يتساويا في الرتبة فلا يرجح النص

التأويل لغة :- تبين مآل الشئ وعاقبته .

اصطلاحاً :- صرف اللفظ عن حقيقته ومعناه الظاهر الي معني اخر يحتمله لدليل يدل علي ذلك
 مثال للتأويل القريب :- يأيها الذين ءامنوا اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا
 مثال للتأويل البعيد :- أمسك أيتهما شئت وفارق الاخري

(3) المفسر

المفسر لغة :- الواضح والتفسير هو الكشف التام ومنه قولهم أسفرت المرأة عن وجهها .
اصطلاحاً :- اللفظ الذ دل علي معناه الذي سيق له الكلام ولا يحتمل التأويل والتخصيص
 ولكن يقبل النسخ في عهد الرسالة .
مثال :- (فاجلدوهم ثمانين جلدة)
أقسام التفسير :- (1) مفسر بذاته :- اللفظ يكفي في افادة المقصود
 (2) مفسر بغيره :- ما يحتاج الي ما يبينه ويوضحه
الفرق بين التفسير والتأويل :- (1) التفسير يبين الكلام علي سبيل القطع اما التأويل يفيد
 الظن (2) التفسير لا يحتمل الا وجه واحد اما التأويل يكون هناك معاني متعددة
 (3) التفسير يكون من الصحابة اما التأويل للفقهاء
حكم المفسر :- وجوب العمل بما يدل عليه
تعارض المفسر مع النص :- يقدم المفسر لان العمل بالاقوي واجب

(4) المحكم

المحكم لغة :- المتقن احكم الامر اي اتقنه
اصطلاحاً :- اللفظ الذي دل علي معناه دلالة قطعية ولا تحتمل تاويلا ولا تخصيصا ولا نسخا
مثال :- (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا)
اقسام المحكم :- (1) محكم بذاته :- لا يقبل النسخ لصيغة النص
 (2) محكم بغيره :- لا يقبل النسخ لسبب خارجي .
حكم المحكم :- يجب العمل به قطعاً فلا يحتمل التأويل ولا التخصيص ولا النسخ .
تعارض المحكم مع النص :- المحكم اعلي قوة ودرجة ويقدم علي النص
تعارض المحكم مع المفسر :- يقدم المحكم علي المفسر .

الخفي (2) المشكل (3) المجمل (4) المتشابه أقسام خفي الدلالة :- (1)

(1) الخفي

الخفي لغة :- مأخوذ من الخفاء وهو عدم الظهور والكتمان

اصطلاحاً :- هو اللفظ الذي خفي المعنى المراد منه لعارض غير الصيغة ولا ينال الا بالطلب

مثال :- (والسارق والسارقة) اللفظ يدل بالظاهر علي السارق وتقطع يده لكن يوجد فيه خفاء وذلك بالنسبة للطرار وهو النشال وكذلك النباش وهو الذي يسرق اكفان الموتى

مسألة النباش هل يعامل مثل السارق أم لا ؟

المذهب الأول :- ذهب ابو حنيفة الي ان النباش ليس مثل السارق ولا تقطع يده وادلة هذا

المذهب :- (1) قول النبي لا قطع علي المتخفي (2) ما روي عن ابن عباس لا قطع عليه

المذهب الثاني :- النباش مثل السارق وتقطع يده وهو قول عمر وادلة اصحاب هذا المذهب

:- (1) ماروي عن عمر بن الخطاب انه امر بقطع من ينبشون القبور (2) قوله صلي الله عليه وسلم من نبش قطعناه (الراجح هو الراي الاول ان النباش يعد سارق)

حكم الخفي :- وجوب اعتقاد حقيقة المراد لكن يجب التأمل والاجتهاد لازالة خفاؤه وغموضه

(2) المشكل

المشكل لغة :- الملتبس يقال اشكل الامر اي التبس

اصطلاحاً :- اللفظ الذي خفي معناه بسبب في ذات اللفظ بحيث لا يمكن معرفة معناه الا بالبحث والتأمل في الادلة

الفرق بين المشكل والخفي :- (1) الخفاء في الخفي يرجع الي امر خارج عن اللفظ

اما الخفاء في المشكل يرجع الي اللفظ نفسه

(2) الاجتهاد في المشكل يكون اكبر من الاجتهاد في الخفي .

حكم المشكل :- وجوب اعتقاد حقيقة المراد لكن يجب التأمل والاجتهاد فيه .

مثال :- (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم) لفظ أني مشكل حيث له اكثر من معني فقد ياتي بمعنى متي وقد ياتي بمعنى كيف وقد ياتي بمعنى من اين والراجح هو اني بمعنى كيف .

(3) المجل

المجل لغة :- يراد به المجموع او المبهم او المحصل
اصطلاحاً :- ما ازدحمت فيه المعاني فاشتبه المراد اشتباها لا يدرك الا ببيان من جهة المجل
مثال المجل :- إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقده النكاح
عقدة النكاح :- مشترك بين الزوج والولي والأب والرأي الراجح هو الولي
أسباب الاجمال :- (1) ازدحام معاني اللفظ واشتباه المراد منها اشتباها لا يدرك بنفس
 العبارة (2) التوحش في معني الاستعارة (3) غرابية اللفظ
 (4) تعدد مرجع الضمير (5) تعدد مرجع الصفة (6) التردد الحاصل من تغيير شكل الكلمة
 (7) تردد اللفظ بين مجازاته المتعددة المتساوية
حكم المجل :- اعتقاد حقيقة المراد به والتوقف في حق العمل به الي ان يتبين المراد من
 المجل ثم الطلب والتأمل ان احتاج المجل الي تأمل .

(4) المتشابه

المتشابه لغة :- الملتبس من اشتبهت الامور وتشابهت
اصطلاحاً :- اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه فيه عليه
الفرق بين المتشابه والمجل :- (1) المجل يمكن معرفة معناه وكشف اجماله بالرجوع لمن
 اجمله اما المتشابه فلا يمكن لاحد معرفة معناه لان الله فقط من يعلمه
 (2) المجل اقل درجة في الخفاء من المتشابه
 (3) المجل قسم من المتشابه عن الحنفية اما عند غيرهم فالمجل قسم من المبهم
أنواع المتشابه :- (1) متشابه الاصل كالمقطعات في اوائل السور مثل الم – كهيعص
 (2) متشابه لمفهوم كايات الصفات مثل قوله تعالى (واصنع الفلك بأعيننا)
حكم تأويل المتشابه بعد مآله :- المذهب الأول :- اعتقاد أن المراد منه حق من عند الله تعالى
 ويجب التوقف عن طلب تأويله والتسليم أنه مما استأثر به الله عزوجل لنفسه
المذهب الثاني :- يمكن ادراك المراد من المتشابه للراسخين في العلم وذلك بتأويل المتشابه
 بما يتوافق مع اللغة ويلئم تنزيه الله تعالى عما لا يليق به
حكمه :- اعتقاد الحقية اي اعتقاد ان المراد به حق وان لم نعلمه قبل قيام الساعة

اقسام اللفظ من حيث دلالاته علي المعني (1) دلالة عبارة (2) دلالة اشارة (3) دلالة النص (4) دلالة الاقتضاء

(1) دلالة عبارة

دلالة العبارة :- هو دلالة اللفظ علي حكم مقصود من سياق الكلام اصالة أو تبعا .
مثال :- (وأحل الله البيع وحرم الربا) فانه يدل علي حكمين :- (1) حل البيع وحرمة الربا
(2) التفرقة بين البيع والربا
حكم دلالة العبارة :- أنها تفيد القطع في الاحكام التي تستفاد منها اذا تجردت من العوارض الخارجية

(2) دلالة اشارة

الاشارة لغة :- تبين الشئ علي وجه يفهم المراد منه
اصطلاحاً :- دلالة اللفظ علي معني غير مقصود من سياق الكلام لا اصالة ولا تبعا ولكنه من لوازم المعني المقصود ويحتاج في ادراكه الي شئ من التأمل .
مثال :- قوله تعالى (وأمرهم شورى بينهم) فالنص يدل بعبارته علي ان الحكم في الدولة الاسلامية قائم علي الشوري
 ويدل باشارته علي حرمة الانفراد بالرأي في الحكم (دكتاتورية الحكم)
أنواع دلالة الاشارة :- (1) دلالة الاشارة الظاهرة :- وهي تكون ظاهرة مثل قوله تعالى (لأجنح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة)
(2) دلالة الاشارة الخفية :- هي تحتاج في ادراكها الي دقة نظر مثل قوله تعالى (ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) مع قوله تعالى (ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا علي وهن وفصاله في عامين)
تعارض دلالة العبارة ودلالة الاشارة :- دلالة العبارة أقوى من دلالة الاشارة وعند التعارض تقدم دلالة العبارة علي الاشارة .
الفرق بين دلالة العبارة ودلالة الاشارة :-

- (1) المعني المقصود من دلالة العبارة هو المقصود اصالة او تبعا من السياق اما المعني المقصود من دلالة الاشارة فليس مقصود اصالة او تبعا وانما هو من لوازم المعني .
- (2) دلالة العبارة تفيد القطع اما دلالة الاشارة دائرة بين القطع والظن
- (3) المعني الذي تدل عليه دلالة العبارة لا يحتاج الي نظر وتامل بل يدرك بادني تامل اما معني دلالة الاشارة يختص بها الفقهاء .

(3) دلالة النص

دلالة النص :- فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده .

مثال :- (فلا تقل لهما أف)

مثال :- (فاجلدوهم ثمانين جلدة)

الفرق بين دلالة النص والقياس :- (1) ذهب جمهور الحنفية ان دلالة النص مغايرة للقياس لأن العلة في دلالة النص تفهم بمجرد فهم اللغة أما العلة في القياس تحتاج الي اجتهاد

(2) القياس دلالته علي الاحكام ظنية أما دلالة النص قطعية

أنواع دلالة النص :- (1) ما قطع فيه بغلبة الحكم في المنصوص عليه وبوجودها في المسكوت عنه . (2) ما لا يقطع فيه بغلبة الحكم في المنصوص عليه

تعارض دلالة النص مع دلالة الإشارة :- دلالة الإشارة اقوي من دلالة النص لذلك عند التعارض يقدم الحكم الثابت بالإشارة علي النص عند الحنفية أما الشافعية يقدمون دلالة النص علي دلالة الإشارة عند التعارض .

ماتفيده دلالة النص :- قد تكون دلالة النص قطعية متي كان الحكم في المنطوق مقطوعا به وقد تكون ظنية متي كان الحكم في المنطوق به مظلونا

(4) دلالة الاقتضاء

الاقتضاء في اللغة :- الطلب

اصطلاحا :- دلالة الكلام علي معني يتوقف علي تقديره صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا

مثال :- قوله تعالى (ياأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي) فالاية تدل بطريق الاقتضاء صحة الصلح شرعا .

الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء :- المدلول عليه في دلالة الاقتضاء سابق متقدم أما المدلول عليه في دلالة الإشارة لازم متاخر .

أقسام دلالة الاقتضاء :- (1) ما وجب تقديره لصدق الكلام شرعا مثل قوله صلي الله عليه وسلم (لا صيام لمن لم يبيت النية)

(2) ما وجب تقديره لصحة الكلام عقلا مثل قوله تعالى (واسأل القرية)

(3) ما وجب تقديره لصحة الكلام شرعا كما لو قال شخص لآخر تصدق بهذه الغنم عني علي الفقراء

حكمها :- وجوب العمل بمقتضاها وثبوت الحكم بموجبها قطعا .

تقسيم دلالة اللفظ عند غير الحنفية (1) دلالة منطوق (2) دلالة مفهوم

(1) دلالة المنطوق

- المنطوق لغة :- اسم مفعول بمعنى الملفوظ .
 اصطلاحاً :- ما يدل عليه اللفظ في محل النطق
 اقسامها :- (1) صريح (2) غير صريح
 أنواع المنطوق غير الصريح :- (1) دلالة اقتضاء (2) دلالة ايماء (3) دلالة اشارة

(2) دلالة المفهوم

- المفهوم لغة :- اسم مفعول مأخوذ من فهم
 اصطلاحاً :- ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق
 مثال :- قوله تعالى (فلا تقل لهما أف)
 اقسامها :- (1) مفهوم الموافقة :- أن يكون المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به
 وينقسم مفهوم الموافقة الي قسمين :- (1) اولوي :- هو ما كان المسكوت عنه اولي من
 المنطوق به (2) مساوي :- وهو ما كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به
 (2) مفهوم المخالفة :- أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق به في الحكم
 وينقسم مفهوم المخالفة الي :- (1) مفهوم العدد (2) مفهوم الصفة (3) مفهوم الشرط
 (4) مفهوم الغاية (5) مفهوم اللقب

(الأمر والنهي)

الأمر لغة:- (1) الحال والشأن (2) الحادثة (3) الفعل (4) الصفة

(5) الحكم والقضاء (6) الطلب أو المأمور به

الأمر اصطلاحاً :- استدعاء الفعل بالقول علي جهة الاستعلاء

شرح التعريف :-

استدعاء :- أي طلب وهو جنس في التعريف يشمل كل طلب سواء طلب فعل او طلب

ترك سواء من مساوي او ادني او اعلي

الفعل :- اخرج طلب الترك

علي وجه الاستعلاء :- هو أن يكون الأمر اعلي رتبة من المأمور والعلو من الاعلي

حقيقة

مسألة :- ما الذي تقتضيه صيغة افعل اذا وردت مجردة عن القرائن :-

(1) مذهب جمهور العلماء :- أن صيغة افعل اذا وردت مجردة عن القرائن تقيد الوجوب

مطلقاً

(2) ذهب بعض الشافعية الي أن صيغة افعل اذا وردت مجردة عن القرائن فهي حقيقة

في النذب لقوله صلي الله عليه وسلم (اذا أتيتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)

(3) صيغة افعل اذا وردت مجردة عن القرائن كانت حقيقة في الاباحة

(4) صيغة افعل اذا وردت مجردة عن القرائن يتم التوقف الا اذا وردت قرينة تدل علي

وجوب او نذب او اباحة

(5) صيغة افعل اذا وردت مجردة عن القرائن فانها مشتركة بين الوجوب والنذب

حكم الاشهاد علي الرجعة :-

(1) يقتضي الوجوب (2) حقيقة في النذب (3) للاباحة (4) التوقف

حكم الاسراع بالجنابة :-

(1) وجوب الاسراع بالجنابة حملاً للامر المطلق (2) الاسراع بالجنابة مندوب او مستحب

حكم التسمية علي الاكل :-

(1) التسمية علي الاكل فرض (2) التسمية علي الاكل مندوب

حكم وليمة العرس :-

(1) أنها ليست واجبة (2) أنها واجبة

النهي لغة :- المنع

اصطلاحاً :- القول الدال بما وضع علي الترك مطلقاً

صيغ النهي :-

(1) **نهي صريح** مثل قوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق)

(2) **نهي غير صريح** وهو ثلاثة انواع :-

(3) **الاخبار عن تقرير الحكم** (الخبثات للخبثين)

(4) **ما جاء مجئ الذم واستحقاق العقاب** (بل انتم قوم مسرفون)

(5) **ما يتوقف المطلوب عليه**

استعمالات صيغ النهي :-

(1) **التحريم** (ولا تقربوا الزنا)

(2) **الكراهة** (وذروا البيع)

(3) **التحقير** (ولا تمدن عينيك)

(4) **بيان العاقبة** (ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون)

(5) **الدعاء** (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به)

(6) **اليأس** (يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم)

(7) **الارشاد** (ياأيها الذين ءامنوا لا تسئلوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم)

(8) **الشفقة** (لا تتخذوا الدواب كراسي)

(9) **الالتماس** (لا تفعل)

المعني الحقيقي الذي تفيد صيغة النهي اذا وردت مجردة عن القرائن :-

(1) **مذهب الجمهور** أن صيغة النهي حقيقة في التحريم مجاز في غيره

(2) **أن صيغة النهي حقيقة في الكراهة مجاز في غيره**

(3) **أن النهي مشترك معنوي بين بين التحريم والكراهة**

(4) **النهي مشترك لفظي بين التحريم والكراهة**

(5) **التوقف وعدم الجزم**

الراجح :- رأي الجمهور أن صيغة النهي حقيقة في التحريم مجاز في غيره

الفاقد والباطل عند الجمهور لفظان مترادفان

أما عند الحنفية الباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه والفاقد ما شرع بأصله دون وصفه .